

 BHCL BENEFICÊNCIA HOSPITALAR CESÁRIO LANGE	FORMULÁRIO PADRÃO		
	TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO PROFISSIONAL		Código: FP.RH.01.004-01

1. Dados do Colaborador

Nome	CPF	Matrícula
Unidade	Cargo / Função	Sector / Departamento

Pelo presente instrumento, o(a) **COLABORADOR(A)** identificado(a) acima firma, perante a **BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE (BHCL)**, este Termo de Confidencialidade e Sigilo Profissional, que integra o contrato individual de trabalho nos termos do art. 444 da CLT, considerando:

- a) o dever de proteção de dados pessoais, especialmente dos dados sensíveis referentes à saúde, previsto na **Lei nº 13.709/2018 (LGPD)**, arts. 6º, 11 e 46;
- b) o sigilo do prontuário do paciente, previsto na Lei nº 13.787/2018 e nas normas dos conselhos profissionais de saúde;
- c) os deveres de lealdade e boa-fé inerentes ao contrato de trabalho (art. 422 do Código Civil, c/c art. 8º da CLT);
- d) a Política de Segurança da Informação e as demais normas internas da BHCL.

Cláusula 1 – Objeto

1.1. Este Termo disciplina o dever de sigilo do(a) **COLABORADOR(A)** sobre as informações confidenciais a que tiver acesso em razão do contrato de trabalho, bem como as condições de uso dos sistemas, plataformas, serviços e recursos de Tecnologia da Informação (TI) disponibilizados pela BHCL.

Cláusula 2 – Informações confidenciais

2.1. São confidenciais, independentemente do meio ou suporte em que se encontrem:

- a) **prontuários, dados assistenciais e dados pessoais** de pacientes, acompanhantes e empregados;
- b) informações **financeiras, contratuais, licitatórias e estratégicas** da BHCL e das unidades sob sua gestão;
- c) **credenciais de acesso**, arquitetura de sistemas, código-fonte, bases de dados e documentação técnica;
- d) demais informações não públicas acessadas em razão da função.

2.2. Não se consideram confidenciais as informações que, comprovadamente, já fossem de domínio público ou que se tornem públicas sem culpa do(a) **COLABORADOR(A)**.

2.3. O conhecimento técnico e a experiência profissional adquiridos pelo(a) **COLABORADOR(A)** não constituem informação confidencial e podem ser livremente utilizados após o término do contrato, desde que não envolvam a revelação das informações descritas no item 2.1.

Cláusula 3 – Obrigações de sigilo

3.1. O(A) **COLABORADOR(A)** compromete-se a:

- a) utilizar as informações confidenciais **exclusivamente para o desempenho de suas funções**, limitando o acesso e o tratamento ao mínimo necessário (LGPD, art. 6º, III);
- b) **não divulgar, copiar, fotografar, gravar ou transmitir** informações confidenciais, inclusive por dispositivos pessoais, aplicativos de mensagens, e-mails particulares ou redes sociais;

c) não divulgar fatos, imagens, documentos, áudios ou informações de qualquer natureza obtidos em razão de suas atribuições, ressalvadas as hipóteses da Cláusula 7;

- d) **acessar prontuários somente de pacientes sob seu cuidado** ou cuja consulta seja justificada pela função;
- e) **não excluir, alterar ou danificar** indevidamente dados, documentos ou registros armazenados nos sistemas institucionais, nem praticar ato que comprometa sua integridade ou disponibilidade.

Cláusula 4 – Uso dos recursos de Tecnologia da Informação

4.1. O acesso aos sistemas e recursos de TI é concedido **exclusivamente para fins institucionais**, vedado o uso pessoal, ilícito ou incompatível com os objetivos da BHCL.

4.2. O(A) **COLABORADOR(A)** deverá:

- a) respeitar as normas de segurança, as restrições de acesso e os controles estabelecidos pela Política de Segurança da Informação;
- b) **manter em sigilo suas credenciais** (login, senha, token ou biometria), que são pessoais e intransferíveis, não as compartilhando com terceiros, ainda que da mesma equipe ou setor.

4.3. Presumem-se praticados pelo(a) **COLABORADOR(A)** os atos realizados com suas credenciais, salvo prova em contrário, em especial a comunicação prévia de perda, furto ou suspeita de uso indevido nos termos da Cláusula 6.

4.4. A BHCL poderá suspender ou revogar o acesso a qualquer tempo, por necessidade do serviço ou em caso de descumprimento deste Termo.

Cláusula 5 – Monitoramento

5.1. O(A) **COLABORADOR(A)** declara ciência de que os sistemas, o e-mail corporativo, os dispositivos e as redes da BHCL são ferramentas de trabalho e **poderão ser monitorados e auditados**, com registro de acessos e operações (logs), para fins de segurança da informação, cumprimento de obrigações legais e apuração de irregularidades.

5.2. O monitoramento observará os princípios da finalidade, necessidade e transparência da LGPD e não alcançará comunicações estritamente pessoais realizadas por meios particulares.

Cláusula 6 – Incidentes de segurança

6.1. O(A) **COLABORADOR(A)** **comunicará imediatamente** ao seu gestor e à área de TI, ou ao canal indicado pela BHCL, qualquer incidente ou suspeita de incidente de segurança, incluindo acesso indevido, perda de dispositivo, vazamento de dados ou comprometimento de credenciais.

 BHCL BENEFICÊNCIA HOSPITALAR CESÁRIO LANGE	FORMULÁRIO PADRÃO		
	TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO PROFISSIONAL		Código: FP.RH.01.004-01
			Revisão: 01

Cláusula 7 – Exceções ao dever de sigilo

7.1. Não constitui violação deste Termo a comunicação de informações, no exercício regular de direitos e deveres legais:

- a) a autoridades públicas, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e aos órgãos de controle;
- b) aos conselhos profissionais e ao sindicato da categoria;
- c) ao canal de denúncias da BHCL, inclusive para relatar assédio, fraude ou outras irregularidades;
- d) por determinação legal ou judicial, ou por ordem de autoridade superior competente.

7.2. Nas hipóteses acima, a comunicação deverá restringir-se às informações estritamente necessárias à sua finalidade.

Cláusula 8 – Vigência

8.1. Este Termo vigora durante todo o contrato de trabalho e enquanto o perfil do(a) COLABORADOR(A) permanecer ativo nos sistemas institucionais.

8.2. Após o término do contrato, por qualquer motivo, o dever de sigilo permanece:

- a) **por prazo indeterminado**, quanto a prontuários e dados pessoais de pacientes, acompanhantes e empregados;
- b) **por 5 (cinco) anos**, quanto às demais informações confidenciais.

Cláusula 9 – Encerramento do vínculo

9.1. No término do contrato, o(a) COLABORADOR(A) devolverá todo material, documento, equipamento, dispositivo, token e meio de autenticação pertencente à BHCL, **sem manter cópias ou registros que permitam acesso posterior**.

9.2. A BHCL providenciará a desativação das credenciais na data do desligamento.

9.3. Após o término do contrato, é **vedado ao(a) COLABORADOR(A) acessar, tentar acessar ou utilizar** qualquer sistema, plataforma ou recurso tecnológico da BHCL, sem prejuízo do disposto no art. 154-A do Código Penal.

9.4. A devolução de bens não condiciona nem retarda o pagamento das verbas rescisórias (CLT, art. 477, § 6º).

Cláusula 10 – Consequências do descumprimento

10.1. O descumprimento deste Termo sujeita o(a) COLABORADOR(A), conforme a gravidade e após apuração com direito a manifestação:

- a) a **sanções disciplinares** de advertência e suspensão, ou à **dispensa por justa causa**, inclusive por violação de segredo da empresa, indisciplina ou insubordinação (CLT, art. 482, alíneas "g" e "h");
- b) à **reparação dos danos efetivamente causados**, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil;
- c) à **responsabilização penal**, quando cabível, inclusive pelos crimes dos arts. 153, 154 e 154-A do Código Penal.

10.2. Na hipótese de dano causado com dolo, fica autorizado o desconto do valor correspondente na remuneração do(a) COLABORADOR(A), nos termos do art. 462, § 1º, da CLT, observados os limites legais e a comprovação do prejuízo.

10.3. A responsabilização após o término do contrato será apurada pelas vias judiciais próprias.

Cláusula 11 – Disposições finais

11.1. Os dados pessoais do(a) COLABORADOR(A) registrados neste Termo e nos logs de acesso serão tratados para execução do contrato de trabalho, cumprimento de obrigação legal e exercício regular de direitos (LGPD, art. 7º, II, V e VI).

11.2. Este Termo não impõe restrição à liberdade de trabalho do(a) COLABORADOR(A) após o término do contrato, salvo quanto ao dever de sigilo aqui previsto.

11.3. Eventuais controvérsias serão dirimidas pela Justiça do Trabalho, conforme as regras de competência previstas em lei.

11.4. O(A) COLABORADOR(A) declara ter lido e compreendido este Termo e recebido uma cópia assinada.

2. Assinatura

Data	Assinatura